



PUTUSAN

NOMOR 262/PID.SUS/2023/PT SMG

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : FIBI JOKO SUSILO alias JEK Bin S.PRAPTO;
2. Tempat lahir : Blora;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/ 2 Februari 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Jepon Rt.03 Rw.04, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora (sesuai dengan KTP) atau alamat tinggal Desa Bleboh Rt.04 Rw.02, Kecamatan Jiken, Kabupaten Blora;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah dan berita acara penangkapan pada tanggal 22 Nopember 2022;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan di Rumah tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 Maret 2023;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Blora sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;
6. Hakim Tinggi Semarang sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;

Hal 1 dari 45 hal Putusan No.262/PID.SUS/2023/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Dr. Minan, SH., M.H. dan Yunita Nur Khasanah, S.H., Advokat pada kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Yudhistira "LKBH YUDHISTIRA" Advokat beralamat di Jl. Pahlawan Belakang Kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU) Tuban, Kabupaten Tuban, Prov Jatim, untuk mendampingi Terdakwa dalam persidangan atas diri Terdakwa tersebut berdasarkan Surat Kuasa tanggal 5 Februari 2023 dan didaftarkan pada tanggal 14 Februari 2023 di bawah register Nomor 31/SK/Pid/2023/PN Bla;

PengadilanTinggi tersebut;

Telah membaca ;

- I. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 08 Mei 2023 Nomor 262/PID.SUS/2023/PT SMG tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Blora beserta Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2023/PN Bla tanggal 14 April 2023 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;
- II. Surat dakwaan Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perk:PDM-63/PKRT0/Eoh.2/07/2022 tertanggal 01 Agustus 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa FIBI JOKO SUSILO Als.JEK Bin S.PRAPTO bersama-sama dengan tersangka Muh. Safik, (Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan tanggal 19 Januari 2023) dan saksi Mohamad Ihsan, saksi Rudi Bayu Wijaya, Sdr.Didik Wijanarko, saksi Muklis Setiono, saksi Dani Kurniawan pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul.21.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Jl.Lingkar turut tanah Kelurahan Beran, Kec. Blora, Kab. Blora atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blora yang berwenang

Hal 2 dari 45 hal Putusan No.262/PID.SUS/2023/PTSMG



memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau yang turut serta melakukan Menyalahgunakan Pengangkutan dan atau Niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan atau *liquefied petroleum* gas yang disubsidi Pemerintah, adapun uraian kejadiannya adalah sebagai berikut:

Bahwa pada awal mulanya sekira waktu akhir bulan juli tahun 2022 terdakwa bertemu dengan saksi Emil Hamdan selaku direktur PT Brata Sakti Mandiri di Milshake Kabupaten Tegal, dalam pertemuan tersebut membicarakan perihal pengembangan PT Brata Sakti Mandiri dalam kegiatan usaha Bahan Bakar Minyak (solar) di Blora, pada saat terdakwa kembali di Blora ditelpon oleh tersangka Muh Safik dengan menyampaikan orangnya saksi Emil Hamdan dan mengajak bertemu dengan terdakwa di Blora, dan sekitar waktu akhir bulan juli 2022 pukul.22.30 Wib terdakwa bertemu dengan tersangka Muh Safik, saksi Mohamad Ihsan (anggota Polri) di angkringan Sendok Muntir Blora membicarakan agenda sumber barang berupa BBM jenis solar dan lokasi yang akan disewa sebagai tempat atau gudang penyimpanan BBM jenis solar, terkait dengan sumber solar waktu itu terdakwa memberikan No.Hp saksi Rudi Bayu Wijaya kepada saksi Mohamad Ihsan untuk koordinasi dan tempat yang dijadikan gudang penyimpanan minyak solar yang disewa melalui perantara seseorang bernama NANA disepakati adalah dibelakang makam Kelurahan Karangjati, Kec/Kab. Blora dengan harga sewa Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) per tahun, uang sewa tanah tersebut berasal dari tersangka Muh Safik dan ditransfer terdakwa ke rekening BCA atas nama JABRIK;

Bahwa pada waktu sekitar pertengahan bulan Agustus 2022 dari keterangan saksi Didik Wijanarko didatangkan 40 bull dan seng yang diantar dengan mobil tronton dari Jawa Timur atas suruhan tersangka Muh Safik dan pada saat pemasangan seng di lokasi tanah untuk dijadikan Gudang diketahui atau ditunggu oleh saksi Mohamad Ihsan dan tersangka Muh Safik;

Bahwa selanjutnya setelah gudang belakang makam Karangjati sudah disiapkan bull untuk menampung BBM solar antara waktu tanggal 13 Agustus 2022, tanggal 14 Agustus 2022, tanggal 15 Agustus 2022, tanggal 19 Agustus 2022, tanggal 20 Agustus 2022 dan tanggal 21 Agustus tahun 2022 dari keterangan saksi Mohamad Ishan Gudang tersebut diisi BBM jenis Solar bersubsidi yang dibeli dari sopir mobil tengki dump truck berasal dari SPBU, sumber uang untuk pembelian BBM Solar melalui rekening BCA No,

Hal 3 dari 45 hal Putusan No.262/PID.SUS/2023/PTSMG



79609224338 atas nama saksi Muh. Ihsan akan tetapi saksi Muh Ihsan tidak mengetahui siapa yang menstransfer uang untuk pembelian BBM dan setiap uang masuk ke rekening saksi Muh Ihsan diberitahu oleh terdakwa dan tersangka Muh safik lalu saksi Muhamad Ihsan metransfer kembali ke rekening BCA milik saksi Rudi Bayu Wijaya No,Rek.1960400123 untuk pembelian BBM Solar sebanyak 10 kali dengan rincian tanggal 15 Agustus 2022 sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama Rp.29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) yang kedua Rp.43.800.000,-(empat puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan ketiga Rp.7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah), tanggal 16 Agustus 2022 sebanyak 3 kali, pertama Rp.58.400.000,- (lima puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) kedua Rp.7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) dan ketiga sebesar Rp.65.700.000,- (enam puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 18 Agustus 2022 sebanyak 2 kali, pertama Rp.29.200.000,- (dua puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) yang kedua Rp.43.800.000,- (empat puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 19 Agustus 2022 sebanyak 2 kali, pertama sebesar Rp.1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah) dan yang kedua Rp.58.400.000,- (lima puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);

Bahwa oleh saksi Bayu Rudi Wijaya, uang yang diterimanya dari saksi Mohamad Ihsan ditransfer kepada saksi rekening BCA atas saksi Didik Wijanarko dan dipergunakan saksi Didik Wijanarko untuk membeli minyak solar dari para sopir Dump Truck yang dibeli dari SPBU, pembelian minyak solar yang disubsidi pemerintah dari para sopir Dump Truk yang dibeli dari SPBU atas perintah dan sepengetahuan terdakwa dan tersangka Muh.Safik;

Bahwa setelah Gudang yang berada di belakang Makam Karangjati Kel. Karangjati Kec/Kab. Blora telah menampung BBM jenis Solar subsidi selanjutnya pada tanggal 20 Agustus 2022 terdakwa meminta tolong kepada saksi Muklis Setiono untuk memindahkan atau mengangkut minyak solar yang disimpan dalam bull di gudang belakang makam karangjati ke gudang/penampungan minyak di tempat orang tua terdakwa Desa Bleboh Kecamatan Jiken, Kabupaten Blora dengan alasan karena info dari saksi Moh Ihsan ada operasi BBM dari Mabes Polri, pemindahan atau pengangkutan minyak BBM solar dari Gudang Karang jati ke Gudang /penampungan ke Desa Bleboh, Kecamatan Jiken, Kab. Blora yang dilakukan oleh saksi Muklis Setiono dilakukan dengan menggunakan sarana KBM Truck tangki No.Pol .K-9321-Y Kapasitas 8000 liter sebanyak 2 kali pengangkutan yang pertama pada tanggal

Hal 4 dari 45 hal Putusan No.262/PID.SUS/2023/PTSMG



20 Agustus 2022 sekira pukul.11.00 Wib dan yang kedua sekitar pukul.15.00 Wib dan minyak BBM jenis solar yang dipindahkan dari gudang belakang makam Kel. Karangjati Blora ke Gudang di Desa Bleboh, Kec. Jiken, Kab. Blora sebanyak 16000 liter;

Bahwa 2 hari kemudian terdakwa dihubungi oleh Sdr.Wongso menyampaikan PT BRATA SAKTI MANDIRI di Jawa Timur sudah aktif dan memesan /membeli BBM Solar sebanyak 24000 liter kepada terdakwa dan disanggupinya, terdakwa saat itu menyampaikan kepada Sdr.Wongso “solar saya dimintakan PT Brata Sakti Mandiri Juga” (di blora) dan antara terdakwa dengan Sdr.Wongso terjadi kesepakatan dengan harga perliter Rp.8.500,00 (delapan ribu lima ratus rupiah) dan pembayarannya dilakukan setelah BBM solar sampai ditujuan Kabupaten Gresik Jatim;

Bahwa setelah terjadi kesepakatan terdakwa dengan Sdr.Wongso pada tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul.19.00 Wib terdakwa menemui saksi Muklis setiono dan menyuruh untuk menyopiri Truck Tangki No.Pol.K-9321-Y Kapasitas 8000 liter dan memindahkan atau mengangkut BBM Solar dari Gudang Ds. Bleboh, Kecamatan Jiken, Kab. Blora ke KBM truck tangki No.Pol. L-9683-UO Kapasitas 24000 liter yang didatangkan oleh Sdr.Wongso dan terpakir di Jalan Lingkar Baru Kelurahan Beran ,Kec/Kab. Blora sebagai sopir adalah saksi Joko Samuji, adapun jumlah BBM solar yang diangkut oleh Saksi Muklis Setiono bersama saksi Dani Kurniawan dengan menggunakan KBM truk No.Pol. K- 9321-Y dari Gudang Bleboh, Jiken dipindahkan ke KBM truck No.Pol. L-9683-UO kapasitas 24000 liter dengan rincian 16000 liter merupakan BBM jenis solar bersubsidi dan 8000 liter minyak mentah wonocolo wilayah Kab. Bojonegoro yang dibeli terdakwa melalui saksi Dani Kurniwan dari saksi Yeni Noviyanto;

Bahwa proses pengangkutan atau pemindahan BBM solar 16000 liter dan dan Minyak Mentah 8000 liter dari Gudang Desa Bleboh, Kec. Jiken, Kab. Blora oleh saksi Muklis Setiono bersama dengan Dani Kurniawan dengan menggunakan KBM Truk tangki No.Pol K-9321-Y ke Truk tangki L.9683-UO kapasitas 24000 liter dilakukan 3 kali yang pertama Pada hari jumat tanggal 26 agustus 2022 sekira pukul 00.05 Wib dengan cara Mobil KBM truck tangki No.Pol.9321-Y diisi 6000 liter BBM Solar berasal dari SPBU dan 2000 liter BBM mentah dari wonocolo dengan cara dialirkan melalui selang dengan menggunakan mesin diesel dan diangkut menuju terpakirnya KBM truck

Hal 5 dari 45 hal Putusan No.262/PID.SUS/2023/PTSMG



No.Pol.L.9683-UO di jalan Lingkar baru Kel. Beran sampai dilokasi tersebut sekitar pukul.03.00 Wib lalu BBM tersebut dipindahkan ke tangki Truck Kapasitas 24000 liter oleh saksi Kurniawan Kristianto dibantu saksi Sumarji dengan dialirkan melalui selang disedot menggunakan mesin diesel, dan yang pengangkutan yang kedua adalah pada pukul.05.30 Wib Kbm Truck tangki No.Pol.K-9321-Y kembali ke Gudang Bleboh Jiken diisi BBM 8000 liter terdiri 6000 liter solar berasal dari SPBU dan 2000 liter minyak mentah dari wonocolo dan diangkut menuju KBM truk tangki No.Pol.L-9683-UO di parkir dan sekitar pukul.11.00 Wib sampai dilokasi Jl.lingkar Baru Beran dan BBM tersebut dipindahkan oleh saksi Kurniawan Kristianto dibantu saksi Sumarji dengan cara yang sama selanjutnya pengangkutan yang ketiga adalah sekitar pukul.15.30 Wib Truck tangki No.Pol.K.9321-Y Kembali ke Gudang Bleboh Jiken diisi Minyak Solar berasal SPBU 4000 liter dan 4000 liter dan diangkut menuju Kbm Truck tangki 24000 liter di jalan lingkar beran sampai pukul.20.00 Wib BBM tersebut dipindahkan ke Truck tangki 24000 liter oleh saksi Kurniawan Kristianto dibantu saksi Sumarji dengan cara sama;

Bahwa pada waktu pengangkutan BBM 24000 liter terdiri dari 16000 liter BBM jenis solar yang berasal dibeli SPBU dan minyak mentah 8000 liter dari wonocolo oleh Saksi Muklis Setiono dan saksi Dani Kurniawan dengan menggunakan KBM Truck tangki No.Pol.K.9321-Y dipindahkan ke KBM truck tangki No.Pol.L.9683-UO sebanyak 3 kali pada waktu itu diawasi oleh terdakwa dan tersangka Muh Safik disebuah warung dekat lokasi Jl.Lingkar Baru Kel. Beran, dan BBM Solar yang dicampur dengan minyak mentah wonocolo akan dibawa Ke Gresik Jawa timur sesuai order Sdr. Wongso namun pada sekitar pukul.21.00 Wib KBM truck tangki L.9683-UO yang memuat 24000 liter BBM diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Polres Blora karena tidak ada surat atau dokumen pengangkutan atau ijin niaga BBM tersebut yang dikeluarkan pihak yang berwenang dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) atau yang didelegasikan kewenangannya kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM);

Bahwa keuntungan yang akan diperoleh terdakwa jika BBM solar tersebut telah terkirim ke PT Brata Sakti Mandiri di Gresik cabang Jatim sesuai dengan pesanan dari Sdr.Wongso 24000 liter minyak solar adalah sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah) per literanya;

Hal 6 dari 45 hal Putusan No.262/PID.SUS/2023/PTSMG



Bahwa sesuai dengan keterangan ahli Dedi Armansyah, ST., MT sebagai Analis Kebijakan Ahli Muda di Badan Pengatur Hilir Migas menyampaikan pendapat bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah dimana sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (1) Perpres Nomor 191 Tahun 2014 Tentang penyediaan Pendistribusian dan harga jual eceran bahan bakar minyak bahwa Jenis BBM tertentu (BBM Subsidi) terdiri dari Minyak tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil) dan sesuai dengan pasal 1 angka 1 Perpres No.191 Tahun 2014 yang berbunyi “Jenis Bahan bakar minyak tertentu yang selanjutnya disebut dengan jenis BBM tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi dan atau bahan bakar yang berasal dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu(spesifikasi), harga, volume dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi, sesuai dengan ketentuan pasal 4 Perpres No.191 Tahun 2014 bahwa penyediaan dan pendistribusian atas volume kebutuhan tahunan jenis BBM tertentu dan jenis BBM khusus penugasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a dan b dilaksanakan oleh badan usaha melalui penugasan oleh badan pengatur, pada periode 2018-2022, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) telah menugaskan PT Pertamina (Persero) dan PT AKR Corporindo Tbk untuk melakukan penyediaan dan pendistribusian jenis BBM tertentu yang disubsidi oleh pemerintah di seluruh Indonesia dimana titik serah pendistribusian jenis BBM tertentu pada terminal BBM dan/atau penyalur diantaranya melalui SPBU, dengan fakta yang ada Bahan Bakar Minyak jenis solar yang dibeli dari para sopir truk oleh terdakwa bekerja sama dengan tersangka Muh.Safik, saksi Mohamad Ihsan, saksi Rudi Bayu Wijaya, Sdr.Didik Wijanarko berasal dari SPBU sebagai penyalur PT Pertamina sebagai badan usaha pelaksana penugasan tersebut merupakan Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah;

Bahwa lebih lanjut ahli menyampaikan pendapatnya bahwasanya Kegiatan Pembelian BBM Bersubsidi jenis Minyak solar kesopir truk yang dibeli dari SPBU antara tanggal 13 Agustus 2022 sampai tanggal 21 Agustus 2022 oleh terdakwa, yang bekerja sama dengan tersangka Muh safik, saksi Muhamad Ihsan, saksi Rudi Bayu Wijaya, saksi Didik Wijanarko dan BBM solar ditampung di Gudang belakang makam Kel Karangjati, Kec/Kab. Blora dan dipindahkan atau diangkut ke Desa Bleboh, Kec. Jiken, Kab. Blora sebanyak 16000 liter

Hal 7 dari 45 hal Putusan No.262/PID.SUS/2023/PTSMG



kemudian dicampur dengan BBM mentah Wonocolo 8000 liter selanjutnya akan dijual lagi ke Gresik Jawa timur dengan sarana angkut KBM truck tangki No.Pol. L.9683-UO kapasitas 24000 liter dengan tujuan memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara adalah suatu kegiatan penyimpangan alokasi BBM dan merupakan kegiatan menyalahgunakan Pengangkutan atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan atau *liquefied petroleun gas* yang disubsidi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 UU No.22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 55 Undang-undang RI No.11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja atas perubahan Undang-undang RI No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa FIBI JOKO SUSILO Als. JEK Bin S.PRAPTO bersama-sama dengan tersangka Muh.Safik (Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan tertanggal 19 Januari 2023) dan saksi Moh.Ihsan, saksi Muklis Setiono, saksi Dani Kurniawan pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira waktu pukul.21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Jl.Lingkar turut tanah Kelurahan Beran, Kec. Blora, Kab. Blora atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blora yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau yang turut serta melakukan telah meniru atau memalsukan bahan bakar Minyak dan Gas Bumi hasil olahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1), uraian kejadian adalah sebagai berikut:

Bahwa pada awal mulanya sekira waktu akhir bulan juli tahun 2022 terdakwa bertemu dengan saksi Emil Hamdan selaku direktur PT Brata Sakti Mandiri di Milshake Kabupaten Tegal, dalam pertemuan tersebut membicarakan perihal pengembangan PT Brata Sakti Mandiri dalam kegiatan usaha Bahan Bakar Minyak (solar) di Blora, pada saat terdakwa kembali di Blora ditelpon oleh tersangka Muh Safik dengan menyampaikan orangnya saksi Emil Hamdan dan

Hal 8 dari 45 hal Putusan No.262/PID.SUS/2023/PTSMG



mengajak bertemu dengan terdakwa di Blora, dan sekitar waktu akhir bulan juli 2022 pukul.22.30 Wib terdakwa bertemu dengan tersangka Muh Safik, saksi Mohamad Ihsan (anggota Polri) di angkringan Sendok Muntir Blora membicarakan agenda sumber barang berupa BBM jenis solar dan lokasi yang akan disewa sebagai tempat atau gudang penyimpanan BBM jenis solar, terkait dengan sumber solar waktu itu terdakwa memberikan No.Hp saksi Rudi Bayu Wijaya kepada saksi Mohamad Ihsan untuk koordinasi dan tempat yang dijadikan gudang penyimpanan minyak solar yang disewa melalui perantara seseorang bernama NANA disepakati adalah dibelakang makam Kelurahan Karangjati, Kec/Kab. Blora dengan harga sewa Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) per tahun, uang sewa tanah tersebut berasal dari tersangka Muh Safik dan ditransfer terdakwa ke rekening BCA atas nama JABRIK;

Bahwa selanjutnya setelah gudang belakang makam Karangjati sudah disiapkan 40 bull untuk menampung BBM solar antara waktu tanggal 13 Agustus 2022, tanggal 14 Agustus 2022, tanggal 15 Agustus 2022, tanggal 19 Agustus 2022, tanggal 20 Agustus 2022 dan tanggal 21 Agustus tahun 2022 dari keterangan saksi Mohamad Ihsan Gudang tersebut diisi BBM jenis Solar bersubsidi yang dibeli dari sopir mobil tengki dump truck berasal dari SPBU, sumber uang untuk pembelian BBM Solar melalui rekening BCA No, 79609224338 atas nama saksi Muh. Ihsan akan tetapi saksi Muh Ihsan tidak mengetahui siapa yang menstransfer uang untuk pembelian BBM dan setiap uang masuk ke rekening saksi Muh Ihsan diberitahu oleh terdakwa dan tersangka Muh safik lalu saksi Muhamad Ihsan metransfer kembali ke rekening BCA milik saksi Rudi Bayu Wijaya No, Rek.1960400123 sebanyak 10 kali dengan rincian tanggal 15 Agustus 2022 sebanyak 3(tiga) kali yang pertama Rp.29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) yang kedua Rp.43.800.000,- (empat puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan ketiga Rp.7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah), tanggal 16 Agustus 2022 sebanyak 3 kali, pertama Rp.58.400.000,- (lima puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) kedua Rp.7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) dan ketiga sebesar Rp.65.700.000,- (enam puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 18 Agustus 2022 sebanyak 2 kali, pertama Rp.29.200.000,- (dua puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) yang kedua Rp.43.800.000,- (empat puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 19 Agustus sebanyak 2 kali,

Hal 9 dari 45 hal Putusan No.262/PID.SUS/2023/PTSMG



pertama sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan yang kedua Rp.58.400.000,- (lima puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);

Bahwa oleh saksi Bayu Rudi Wijaya, uang yang diterimanya dari saksi Mohamad Ihsan ditransfer kepada saksi rekening BCA atas saksi Didik Wijanarko dan dipergunakan saksi Didik Wijanarko untuk membeli minyak solar dari para sopir Dump Truck yang dibeli dari SPBU, pembelian minyak solar yang disubsidi pemerintah dari para sopir Dump Truk yang dibeli dari SPBU atas perintah dan sepengetahuan terdakwa dan tersangka Muh Safik;

Bahwa setelah Gudang yang berada di belakang Makam Karangjati Kel. Karangjati Kec/Kab. Blora telah menampung BBM jenis Solar subsidi selanjutnya pada tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul.09.00 Wib terdakwa meminta tolong kepada saksi Muklis Setiono untuk memindahkan atau mengangkut minyak solar yang disimpan dalam bull di gudang belakang makam karangjati ke gudang/penampungan minyak di tempat orang tua terdakwa Desa Bleboh Kecamatan Jiken, Kabupaten Blora dengan alasan karena info dari saksi Moh Ihsan ada operasi BBM dari Mabes Polri, pemindahan atau pengangkutan minyak BBM solar dari Gudang Karangjati ke Gudang/penampungan ke Desa Bleboh, Kecamatan Jiken, Kab. Blora yang dilakukan oleh saksi Muklis Setiono dilakukan dengan menggunakan sarana KBM Truck tangki No.Pol .K-9321-Y Kapasitas 8000 liter sebanyak 2 kali pengangkutan yang pertama pada tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul.11.00 Wib dan yang kedua sekitar pukul.15.00 Wib dan minyak BBM jenis solar yang dipindahkan dari gudang belakang makam Kel. Karangjati Blora ke Gudang di Desa Bleboh, Kec. Jiken, Kab. Blora sebanyak 16000 liter;

Bahwa setelah BBM solar sebanyak 16000 liter sudah dipindahkan ke Gudang Bleboh Jiken, dengan sepengetahuan dari tersangka Muh Safik dan saksi Mohamad Ihsan, terdakwa telah meminta tolong kepada saksi Dani Kurniawan untuk mencarikan BBM Mentah dari Wonocolo sebanyak 8 ton (8000 liter) dan saksi Dani Kurniawan mencarikan dengan membeli minyak mentah Wonocolo dari desa Kadewan Bojonegoro dari saksi Yeni Noviyanto dengan harga per liter Rp.7.200,- (tujuh ribu dua ratus rupiah) dan uang pembayaran minyak mentah tersebut ditrasfer dari rekening Mohamad Ihsan atas permintaan terdakwa ke rekening BCA No.3540396042 milik saksi Minarti selaku istri saksi Yeni Novianto sebanyak 2 kali yang pertama tanggal 15 Agustus 2022 sebesar

Hal 10 dari 45 hal Putusan No.262/PID.SUS/2023/PTSMG



Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan yang kedua tanggal 18 Agustus 2022 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2022 Wib Minyak mentah yang dibeli dari Saksi Yeni Novianto sebanyak 8000 liter diangkut oleh Saksi Mujari bersama dengan saksi Dani Kurniawan dengan menggunakan sarana mobil Pick Up milik saksi Mujari ke gudang Milik terdakwa di Desa Bleboh, Kec Jiken, Blora dilangsir sebanyak 4 kali sekali angkut masing-masing berisi minyak mentah 2 bull (2000 liter), pengangkutan pertama, kedua dan ketiga dilakukan pada tanggal tersebut mulai pukul.21.30 Wib hingga pagi hari dan yang keempat pada keesok harinya;

Bahwa setelah Gudang terdakwa di Desa Bleboh Kec. Jiken, Blora menampung minyak solar 16000 liter dan minyak mentah 8000 liter , terdakwa dihubungi oleh Sdr.Wongso menyampaikan PT BRATA SAKTI MANDIRI di Jawa Timur sudah aktif dan memesan /membeli BBM Solar sebanyak 24000 liter kepada terdakwa dan disanggupinya, terdakwa saat itu menyampaikan kepada Sdr.Wongso “solar saya dimintakan PT Brata Sakti Mandiri Juga” (di blora) dan antara terdakwa dengan Sdr.Wongso terjadi kesepakatan dengan harga perliter Rp.8.500,00 (delapan ribu lima ratus rupiah) dan pembayarannya dilakukan setelah BBM solar sampai ditujuan Kabupaten Gresik Jatim;

Bahwa setelah terjadi kesepakatan terdakwa dengan Sdr.Wongso pada tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul.19.00 Wib terdakwa menemui saksi Muklis Setiono dan menyuruh untuk menyopiri Truck Tangki No.Pol.K-9321-Y Kapasitas 8000 liter dan memindahkan atau mengangkut BBM Solar 16000 liter dicampur dengan 8000 liter minyak mentah dari Gudang Ds. Bleboh, Kecamatan Jiken, Kab. Blora ke KBM truck tangki No.Pol. L-9683-UO Kapasitas 24000 liter yang didatangkan oleh Sdr.Wongso dan terpakir di Jalan Lingkar Baru Kelurahan Beran, Kec/Kab. Blora sebagai sopir adalah saksi Joko Samuji;

Bahwa proses pengangkutan atau pemindahan BBM solar 16000 liter dan Minyak Mentah 8000 liter dari Gudang Desa Bleboh, Kec. Jiken, Kab. Blora oleh saksi Muklis Setiono bersama dengan Dani Kurniawan dengan menggunakan KBM Truk tangki No.Pol K-9321-Y ke Truk tangki L.9683-UO kapasitas 24000 liter dilakukan 3 kali yang pertama Pada hari jumat tanggal 26 agustus 2022 sekira pukul 00.05 Wib dengan cara Mobil KBM truck tangki No.Pol.9321-Y diisi 6000 liter BBM Solar berasal dari SPBU dicampur atau dioplos dengan 2000 liter BBM mentah dari wonocolo dengan cara dialirkan

Hal 11 dari 45 hal Putusan No.262/PID.SUS/2023/PTSMG



melalui selang dengan menggunakan mesin diesel dan diangkut menuju terpakirnya KBM truck No.Pol.L.9683-UO di jalan Lingkar baru Kel. Beran sampai dilokasi tersebut sekitar pukul.03.00 Wib lalu BBM tersebut dipindahkan ke tangki Truck Kapasitas 24000 liter oleh saksi Kurniawan Kristianto dibantu saksi Sumarji dengan dialirkan melalui selang disedot menggunakan mesin diesel, dan yang pengangkutan yang kedua adalah pada pukul.05.30 Wib Kbm Truck tangki No.Pol.K-9321-Y kembali ke Gudang Bleboh Jiken diisi BBM 8000 liter terdiri 6000 liter solar berasal dari SPBU dicampur atau dioplos dengan 2000 liter minyak mentah dari wonocolo dan diangkut menuju KBM truk tangki No.Pol.L-9683-UO di parkir dan sekitar pukul.11.00 Wib sampai dilokasi Jl.lingkar Baru Beran dan BBM tersebut dipindahkan oleh saksi Kurniawan Kristianto dibantu saksi Sumarji dengan cara yang sama selanjutnya pengangkutan yang ketiga adalah sekitar pukul.15.30 Wib Truck tangki No.Pol.K.9321-Y Kembali ke Gudang Bleboh Jiken diisi Minyak Solar berasal SPBU 4000 liter dicampur atau dioplos dengan 4000 liter minyak mentah dan diangkut menuju Kbm Truck tangki 24000 liter di jalan lingkar Kel. Beran sampai pukul.20.00 Wib BBM tersebut dipindahkan ke Truck tangki 24000 liter oleh saksi Kurniawan Kristianto dibantu saksi Sumarji dengan cara sama;

Bahwa Proses pencampuran atau pengoplosan 16000 liter BBM jenis solar yang berasal SPBU dengan minyak mentah 8000 liter dari wonocolo oleh Saksi Muklis Setiono dan saksi Dani Kurniawan atas perintah terdakwa kemudian diangkut menggunakan KBM Truck tangki No.Pol.K.9321-Y ke KBM truck tangki No.Pol.L.9683-UO sebanyak 3 kali pada waktu itu proses pemindahan diawasi oleh terdakwa dan tersangka Muh Safik disebuah warung dekat lokasi Jl.Lingkar Baru Kel. Beran,dan BBM Solar dan BBM oplosan tersebut akan dijual ke Gresik Jawa timur sesuai order Sdr. Wongso untuk bahan bakar industri namun pada sekitar pukul.21.00 Wib KBM truck tangki L.9683-UO yang memuat 24000 liter BBM diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Polres Blora karena tidak ada surat atau dokumen pengangkutan yang dikeluarkan pihak yang berwenang;

Bahwa sebagaimana dalam ketentuan pasal 28 ayat (1) Undang-undang Migas No.22Tahun 2001 Bahan bakar minyak serta hasil olahan tertentu yang dipasarkan di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat wajib memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan oleh pemerintah;

Hal 12 dari 45 hal Putusan No.262/PID.SUS/2023/PTSMG



Bahwa terhadap barang bukti minyak 24000 liter yang termuat dalam KBM truck tangki No.Pol. L-9683-UO yang diambil sampelnya berdasarkan laporan hasil uji dari Komite Akreditasi Nasional (Laboratorium Pengujian Pusdiklat MIGAS Cepu) dengan hasil sebagai berikut:

HASIL TEST RESULT					
Nomor Analisis : 918/08/22 Analysis Number Halaman / Page : 2 / 2					
Hasil uji contoh 'Minyak Solar (Minyak Solar) Kepolisian Resor Blora', sebagai berikut :					
No	Parameter	Satuan	Baku Mutu Min	Max	Hasil Analisis Metode Pengujian
1	Calculated Cetane Indeks	-	48	-	47,1 ASTM D 4737-10 (reapproved 2016)
2	Berat Jenis	kg/m ³	815	880	858,9 ASTM D 1298-18
3	Viskositas (pada suhu 40C)	mm ² /s	2	5	3,493 ASTM D 445-17a
4	Titik Nyala	°C	52	-	57 ASTM D 93-18
5	Titik Tuang	°C	-	18	15 ASTM D 97-19
6	Residu Karbon Mikro	% m/m	-	0,1	0,17 ASTM D 4530-15*
7	Kandungan Sediment	% m/m	-	0,01	0,002 ASTM D 473-07 (reapproved 2017)*
8	Kandungan Abu	% m/m	-	0,01	0 ASTM D 482-13*
9	Kandungan Belerang	% m/m	-	0,2	0,15 ASTM D 2622*
10	Korosi Bilah Tembaga	-	-	Kelas 1	1 ASTM D 130-12*
11	Warna ASTM	No. ASTM	-	3	4,0 ASTM D 1500*
12	Kandungan FAME	% v/v	-	30	19,0 ASTM D 7371*
13	Distilasi :	-	-	-	ASTM D 86-12
14	IBP	°C	-	-	164
15	10% Vol. Penguapan	°C	-	-	207
16	20% Vol. Penguapan	°C	-	-	236
17	30% Vol. Penguapan	°C	-	-	262
18	40% Vol. Penguapan	°C	-	-	281
19	50% Vol. Penguapan	°C	-	-	297
20	60% Vol. Penguapan	°C	-	-	312
21	70% Vol. Penguapan	°C	-	-	323
22	80% Vol. Penguapan	°C	-	-	336
23	90% Vol. Penguapan	°C	-	370	359
24	End Point	°C	-	-	>370
25	% residu	% v/v	-	-	1,7
26	% losses	% v/v	-	-	0,3
* Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Solar Dengan Campuran Biodiesel 30 % (B-30) dengan Bilangan Setana (CN) 48 yang Diizinkan Dalam Negeri, Sesuai Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor: 148.K/10/DJM/2020 Tanggal 30 Desember 2020					
* Parameter tidak terakreditasi					
ASLI Original					
Mengetahui, Deputi Manajer Mutu Laboratorium Pengujian PUSDIKLAT MIGAS Deputi Manajer Teknis Lab. Minyak Bumi					
Analisis Novendy, S.T., MT LAPORAN HASIL UJI INI HANYA BERKAITAN DENGAN BAHAN BAKU YANG DIUJI, TIDAK BOLEH DIPAKAI SEBAGAI ALASAN TANPA PERSETUJUAN TERTULIS DARI PUSDIKLAT MIGAS KEKUALI SECARA LENGKAP					
Rev. : 0					

Bahwa berdasarkan keterangan ahli Dedi Armansyah, ST., MT sebagai Analis Kebijakan Ahli Muda di Badan Pengatur Hilir Migas menyampaikan pendapatnya bahwasannya sesuai dengan hasil uji laboratorium tersebut memenuhi standar dan mutu (spesifikasi) produk Minyak solar dengan catane number 48, namun tidak memenuhi beberapa ketentuan terkait dengan Cetane Number sebesar 47,1 (standar baku mutu sebesar 48) dan ketentuan terkait FAME dengan nilai pengujian 19,0 (kewajiban pemanfaatan Bahan Bakar Nabati atau FAME per Januari 2020 sebesar 30%) dengan demikian BBM minyak solar tersebut *tidak layak* untuk dijual ke masyarakat atau tidak layak untuk dipakai bahan industri perlu dilakukan perbaikan mutu produk BBM jenis Minyak Solar sebagaimana ketentuan 28 ayat (1) Undang-undang Migas No.22 Tahun 2001 Bahan bakar minyak serta hasil olahan tertentu yang dipasarkan di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat wajib memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan oleh pemerintah;



Bahwa lebih lanjut ahli Dedi Armansyah, ST., MT. menyampaikan pendapatnya terkait dengan BBM solar yang termuat dalam KBM truck Tangki No.L-9683-UO berisi 24000 liter yang sumbernya dari Sopir Truk yang membeli dari SPBU dan BBM mentah Wonocolo dicampur atau dioplos dengan maksud dijual ke Gresik Jawa Timur adalah dapat diartikan sebagai BBM hasil kegiatan mencampur/mengoplos yang merupakan kegiatan meniru atau memalsukan bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Jo.Pasal 28 ayat (1) Undang-undang RI No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan gas bumi yang berbunyi “ setiap orang yang meniru atau memalsukan bahan bakar minyak dan gas bumi dan hasil olahan;

Bahwa keuntungan yang akan diperoleh terdakwa jika BBM solar yang dicampur dengan minyak mentah wonocolo adalah setelah terkirim ke PT Brata Sakti Mandiri di Gresik cabang Jatim sesuai dengan pesanan dari Sdr.Wongso 24000 liter adalah sebesar Rp.500,-(lima ratus rupiah) per liternya;

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 54 Undang-undang RI No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

III. Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FIBI JOKO SUSILO Als.jek Bin SPRAPTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan Menyalahgunakan Pengangkutan dan atau Niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah melanggar pasal 55 UU RI No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja atas perubahan UU RI No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FIBI JOKO SUSILO Als.jek Bin S PRAPTO 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan sementara dan membayar denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit Kbm Truck tangki kapasitas 24000 liter merk Isuzu / GVR 34 H 4X2 model tractor head tahun pemb: 2016 warna biru Nopol: L-9683-UO, Noka: MHCGVR34HGJ000267 Nosin: 6HK1676128 bahan

Hal 14 dari 45 hal Putusan No.262/PID.SUS/2023/PTSMG



bakar solar TNKB Kuning, beserta kontak dan STNK atas nama pemilik Sinar Bacan Khatulistiwa, PT Embong Malang 71-E yang berisi solar dengan muatan 24000 liter;

- 2) 1 (satu) Unit KBM Truk tengki Merk Hino No Polisi K-9321-Y warna biru (Warna dalam STNK Hijau) tahun pemb 2011, No Rangka: MJEC1JG43B5035343, No Mesin : W04DTRJ39370 beserta kunci Kbm dan STNK an MURJITO alamat Ds. Sumber Rt. 07 Rw. 02 Kec. Kradenan Kab. Blora;
- 3) 1 (satu) BPKB No Registrasi K 1610 LN warna hijau merk Hino Jenis Mobil beban tahun 2011 warna Hijau, Nomor Rangka: MJEC1JG43B5035343, Nomor Mesin: W04DTRJ39370, Perubahan identitas H 1785 EW No BPKB 1-04949459 An. M. HADI WAHYUDI Alamat Karanganyar Rt. 005/001 Kel. Karanganyar Tugu Semarang ke K-1610-LN An. MURJITO, Perubahan dari K-1610-LN ke K-9321-Y, Nama pemilik MURJITO;
- 4) 1 (satu) buah mesin pompa alkon merk Honda GX 160 warna merah ukuran 2 inchi;
- 5) 2 (Dua) lembar KIR Kbm truck tangki kapasitas 24000 liter Nopol: L-9683-UO, Noka : MHCGRV34HGJ000267 Nosin: 6HK1676128;
- 6) 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Model V2205 warna biru, IMEI 1: 8635 7806 8232 835, IMEI 2: 8635 7806 8232 827, dengan sim card telkomsel no hp 081327835230;

Barang bukti nomer 1 sampai dengan nomer 6 dirampas untuk negara;

- 7) 2 (dua) buah selang ukuran 2 inchi warna biru;
- 8) 1 (satu) lembar fotocopy ID card atas nama FIBI JOKO SUSILO;

Barang bukti nomer 7 sampai dengan nomer 8 dirampas untuk dimusnahkan;

- 9) 2 (dua) Lembar Print out bukti transfer ke rekenning BCA atas nama MINARTI FAIZAH AYLINA No rekening 3540396042;
- 10) 1 (satu) Lembar kwitansi pembayaran 1 (satu) unit KBM Tengki No Polisi K-9321-Y atas nama MURJITO;
- 11) 4 (empat) Lembar Print out bukti transfer di rekenning BCA atas nama MOHAMAD IHSAN No rekening 7960922438;

Hal 15 dari 45 hal Putusan No.262/PID.SUS/2023/PTSMG



Barang bukti nomer 9 sampai dengan nomer 11 terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FIBI JOKO SUSILO Als.jek Bin SPRAPTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 55 UU RI No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja atas perubahan UU RI No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa FIBI JOKO SUSILO Als. Jek Bin S. PRAPTO dengan pidana hukuman 7 bulan dengan denda Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair 1 bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti sebagaimana dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana serta tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

IV. Telah membaca Putusan Sela Pengadilan Negeri Blora Nomor 14/Pid.B/LH/2023/PN Bla tanggal 1 Maret 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 14/Pid.B/LH/2023/PN Bla atas nama terdakwa Febi Joko Susilo alias Jek bin S. Prapto tersebut diatas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

V. Telah membaca Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 14/Pid.B/LH/2023/PN Bla tanggal 14 April 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal 16 dari 45 hal Putusan No.262/PID.SUS/2023/PTSMG



1. Menyatakan Terdakwa FIBI JOKO SUSILO alias JEK Bin S.PRAPTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Memalsukan Bahan Bakar Minyak, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan bermotor Truck tangki kapasitas 24.000 liter merk Isuzu / GVR 34 H 4X2 model tractor head tahun pembuatan 2016 warna biru nomor polisi L 9683 UO, nomor rangka MHCGVR34HGJ000267 nomor mesin 6HK1676128 bahan bakar solar TNKB Kuning, beserta kunci kontak dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama pemilik Sinar Bacan Khatulistiwa, PT Embong Malang 71-E;
 - 2 (dua) lembar KIR kendaraan truck tangki kapasitas 24000 liter nomor polisi L-9683-UO, nomor rangka MHCGVR34HGJ000267 nomor mesin 6HK1676128;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT Tunggal Nogo Jowo melalui Saksi MARIO AHMAD DARMA;

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor truk tengki merk Hino Nomor Polisi K-9321-Y warna biru (Warna dalam STNK Hijau) tahun pembuatan 2011, Nomor Rangka: MJEC1JG43B5035343, Nomor Mesin: W04DTRJ39370 beserta kunci Kbm dan STNK an MURJITO alamat Ds. Sumber Rt. 07 Rw. 02 Kec. Kradenan Kab. Blora;
- 1 (satu) BPKB Nomor Registrasi K 1610 LN warna hijau merk Hino Jenis Mobil beban tahun 2011 warna Hijau, Nomor Rangka: MJEC1JG43B5035343, Nomor Mesin: W04DTRJ39370, Perubahan identitas H 1785 EW No BPKB 1-04949459 atas nama M. HADI WAHYUDI Alamat Karanganyar Rt. 005/001 Kel. Karanganyar Tugu Semarang ke K-1610-LN An. MURJITO, Perubahan dari K-1610-LN ke K-9321-Y, Nama pemilik MURJITO

Hal 17 dari 45 hal Putusan No.262/PID.SUS/2023/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT Brata Sakti Mandiri melalui Saksi Supiyah Mangayu Hastuti binti Slamet Riyadi;

- BBM solar dengan muatan 24.000 liter;
- 1 (satu) buah mesin pompa alkon merk Honda GX 160 warna merah ukuran 2 inchi;
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO Model V2205 warna biru, IMEI 1: 8635 7806 8232 835, IMEI 2: 8635 7806 8232 827, dengan sim card telkomsel nomor handphone 081327835230;

Dirampas untuk Negara;

- 2 (dua) buah selang ukuran 2 inchi warna biru;
- 1 (satu) lembar fotocopy ID card atas nama Fibi Joko Susilo;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 2 (dua) lembar print out bukti transfer ke rekening BCA atas nama Minarti Faizah Ayлина nomor rekening 3540396042;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran 1 (satu) unit kendaraan truk tangki nomor polisi K-9321-Y atas nama Murjito;
- 4 (empat) lembar print out bukti transfer di rekening BCA atas nama Mohamad Ihsan nomor rekening 7960922438;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

VI. Akta Permohonan Banding Nomor 14/Pid.B/LH/2023/PN Bla yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Blora yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blora pada tanggal 17 April 2023 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 14/Pid.B/LH/2023/PN Bla tanggal 14 April 2023 dimana permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Blora kepada Terdakwa pada tanggal 17 April 2023;

VII. Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blora pada tanggal 26 April 2023, telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Blora Nomor 14/Pid.B/LH/2023/PN Bla, selanjutnya diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Blora kepada Terdakwa pada tanggal 26 April 2023;

Hal 18 dari 45 hal Putusan No.262/PID.SUS/2023/PTSMG



VIII. Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara dari Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Blora yang ditujukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 April 2023 dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blora pada tanggal 18 April 2023, tentang pemberian kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Semarang untuk diperiksa kembali dalam tingkat banding dalam tenggang waktu 7 hari setelah pemberitahuan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permintaan banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blora telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blora telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 26 April 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa mencermati putusan dimaksud terdapat 2 (dua) permintaan agar Pengadilan Tingkat Banding mengubah atau memperbaiki amar putusan tingkat Pengadilan Negeri Blora (Pengadilan Tingkat Pertama) yaitu mengenai ;
 - a) Pertama hal yang bersifat umum, Jaksa Penuntut Umum menyatakan keberatan / tidak setuju atas putusan terhadap pembuktian mengenai penerapan pasal yang didakwakan menurut penuntut umum dakwaan yang adalah terbukti dakwaan pertama namun Putusan Hakim yang terbukti dakwaan kedua dan mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa.
 - b) Kedua keberatan mengenai hal tertentu mengenai dengan status barang bukti berupa 2(dua) unit KBM truck tangki berikut STNK, kunci dan buku kir, dan BPKB dalam putusan dikembalikan yang berhak.
- Bahwa sebagaimana dalam surat tuntutan kami tertanggal 6 april 2023 terdakwa Fibi Joko Susilo Als. Jek Bin S.Prapto didakwa dengan dakwaan alternatif (dakwaan Pilihan) Pertama melanggar pasal 55 Undang-undang RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja atas perubahan Undang-undang RI No. 22 Tahun 2001 Tetang Minyak dan Gas Bumi Juncto Pasal 55 ayat 1 ke-

Hal 19 dari 45 hal Putusan No.262/PID.SUS/2023/PTSMG



- 1 KUHP. Atau kedua melanggar pasal 54 Undang-undang RI .No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan gas bumi Juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
- Bahwa dalam surat tuntutan tersebut Jaksa Penuntut Umum berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang termuat dalam surat tuntutan tertanggal 6 April 2023 secara lengkap bahwa terdakwa Fibi Joko Susilo Als.Jek Bin S,Prapto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan menyalahgunakan pengangkutan dan atau Niaga bahan Bakar minyak, bahan bakar gas dan atau *Liquefied petroleum* gas yang disubsidi pemerintah **dalam dakwaan pertama** yaitu dengan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 kurungan, selanjutnya terhadap barang bukti khususnya berupa 1 (satu) Unit Kendaraan bermotor truck tangki kapasitas 24000 liter merk Izuzu /GVR 34 H 4x2 model tractor head tahun pembuatan 2016 warna biru No.Pol.L.9683-UO, Nomer rangka MHCGVR34HJ00067 Nomer Mesin 6HK1676128 bahan bakar solar TNKB Kuning, beserta kunci kontak dan surat Tanda Nomor kendaraan (STNK) atas nama pemilik Sinar Bacan Khatulistiwa, PT Embong Malang 71-E. 6HK1676128 dan 2 (dua lembar) KIR Kendaraan Truck tangki kapasitas 24000 liter nomor Pol.9683-UO Nomer rangka MHCGVR34HJ00067 Nomer Mesin 6HK1676128 dinyatakan **Dirampas Untuk Negara** dan 1(satu) unit KBM truk tangki merk Hino No.Pol.K-9321-Y warna biru tahun pembuatan 2011 Noka. MJEC1G43B5035343 No.Sin, No.Mesin :W04DTRJ39370 beserta kunci KBM dan STNK AN. Murjito alamat Ds. Sumber Rt.07 Rw.02, Kec. Kradenan, Kab. Blora dan 1 (satu) BPKB No.Regrestasi K.1610 warna hijau merk Hino jenis Mobil beban tahun 2011 warna hijau. No.Rangka MJEC1JG43B503343 , NO.Mesin ; MJEC1G43B5035343 No.Sin, No.Mesin : W04DTRJ39370 Perubahan identitas H 1785 EW No.BPKB 1-049494459 atas nama M. Hadi Wahyudi alamat Karangnyar Rt.005/001, Kel. Karanganyar Tugu Semarang ke K-9321-Y nama pemilik MURJITO, **Dinyatakan dirampas untuk negara.**
 - Bahwa Hakim pada Pengadilan Negeri Blora dalam putusan No.14/Pid.B/LH /2023/PN Bla tanggal 14 April 2023 diatas menyatakan terdakwa Fibi Joko Susilo Als.Jek Bin S.PRAPTO dinyatakan bersalah turut serta melakukan memalsukan bahan bakar minyak sebagaimana dalam dakwaan **kedua** dan

Hal 20 dari 45 hal Putusan No.262/PID.SUS/2023/PTSMG



menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama 1 tahun dan 2 bulan serta denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) jika denda tidak dibayar digantikan kurungan selama 3 bulan dan mengenai status barang bukti berupa 1 (satu) Unit Kendaraan bermotor truck tangki kapasitas 24000 liter merk Izuzu /GVR 34 H 4x2 model tractor head tahun pembuatan 2016 warna biru No.Pol.L.9683-UO, Nomer rangka MHCGVR34HJ00067 Nomer Mesin 6HK1676128 bahan bakar solar TNKB Kuning, beserta kunci kontak dan surat Tanda Nomor kendaraan (STNK) atas nama pemilik Sinar Bacan Khatulistiwa, PT Embong Malang 71-E. 6HK1676128 dan 2 (dua) lembar KIR Kendaraan Truck tangki kapasitas 24000 liter nomor Pol.9683-UO Nomer rangka MHCGVR34HJ00067 Nomer Mesin 6HK1676128 dinyatakan **Dikembalikan yang berhak PT Tunggal Nogo Jowo melalui saksi MARIO AHMAD DARMA** dan 1(satu) unit KBM truk tangki merk Hino No.Pol.K-9321-Y warna biru tahun pembuatan 2011 Noka. MJEC1G43B5035343 No.Sin, No.Mesin :W04DTRJ39370 beserta kunci KBM dan STNK AN. Murjito alamat Ds.Sumber Rt.07 Rw.02, Kec.Kradenan, Kab.Blora dan 1 (satu) BPKB No.Regrestasi K.1610 warna hijau merk Hino jenis Mobil beban tahun 2011 warna hijau No.Rangka MJEC1JG43B503343, NO.Mesin ; MJEC1G43B5035343 No.Sin, No.Mesin : W04DTRJ39370 Perubahan identitas H 1785 EW No.BPKB 1-049494459 atas nama M.Hadi Wahyudi alamat Karangnyar Rt .005/001,Kel.Karanganyar Tugu Semarang ke K-9321-Y,nama pemilik MURJITO ,**dikembalikan yang berhak yaitu PT Brata Saksi Mandiri melalui saksi Supiyah Mangayu Hastuti Binti Slamet Riyadi**

- Bahwa keberatan **pertama** adalah dalam Putusan Pengadilan Negeri Blora No.14/Pid.B/LH /2023/PN Bla tanggal 14 April 2023 atas nama terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta memalsukan bahan bakar minyak sebagaimana dalam **dakwaan kedua**, kami *berbeda pendapat atau keberatan* mengingat bahwasanya terhadap pertimbangan dalam fakta hukum yang tertuang dalam halaman 55 sampai halaman 57 dari putusan No.14/Pid.B/LH/ 2023/PN Bla tidak secara utuh mengambil alih seluruh fakta hukum dari keterangan saksi-saksi,keterangan terdakwa dan keterangan ahli, fakta hukum yang termuat dalam putusan kami nilai terkesan menghilangkan fakta hukum yang lengkap dari alat bukti yang kami ajukan dipersidangan, lebih

Hal 21 dari 45 hal Putusan No.262/PID.SUS/2023/PTSMG



lanjut setelah kami pelajari secara cermat mengenai Pembuktian unsur pasal yang terbukti dakwaan kedua dari halaman 58 sampai halaman 64 (dari putusan hal 70 putusan No.14/Pid.B/LH/ 2023/PN Bla) uraian pembuktian unsur pasal kedua dalam pertimbangan hukumnya hakim Pengadilan Negeri Blora mengambil alih seluruhnya pembuktian unsur pasal yang dibuktikan oleh Penuntut umum dalam **dakwaan pertama** sehingga kami menilai Fakta hukum yang termuat dalam halaman putusan diatas terlihat kontradiktif atau adanya pertentangan dengan pertimbangan uraian unsur pasal yang dibuktikan dalam dakwaan kedua, oleh karena itu semestinya berdasar fakta hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sejalan dengan pembuktian penuntut umum yang termuat dalam surat tuntutan bahwasanya terdakwa telah terbukti secara sah telah turut serta menyalahgunakan pengangkutan dan atau Niaga bahan Bakar minyak, bahan bakar gas dan atau *Liquefied petroleum* gas yang disubsidi pemerintah **dalam dakwaan pertama** yaitu dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 kurungan, lamanya pidana penjara dan denda tersebut sejalan dengan rasa keadilan dimana terdakwa pernah dihukum dan sebagai efek jera .

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum **berpendapat dan bersikukuh** dakwaan yang terbukti adalah dakwaa **Pertama** Melanggar pasal 55 UU RI No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja atas Perubahan UU RI No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP hal ini didasari pada pembuktian surat dakwaan dipersidangan berdasarkan alat bukti sebagaimana yang telah kami uraikan dalam surat tuntutan kami tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan dan atau Niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan atau *Liquefied petroleum* yang disubsidi pemerintah telah melibatkan berbagai pihak sehingga adanya tindak pidana penyertaan dalam perkara ini, dalam pembuktian dipersidangan secara jelas tindak pidana dalam dakwaan pertama telah melibatkan beberapa orang diantaranya Muh.Safik (Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan/SPDP tertanggal 19 Januari 2023/DPO), saksi Mohamad Ihsan (Anggota Polri /Brimob), saksi Rudi Bayu Wijaya (Anggota TNI 410 Blora), saksi Didik Wijanarko, Saksi Muklis Setiono, saksi Dani Kurniawan, dari fakta persidangan sebagai fakta hukum yang lengkap dan utuh sangat jelas yang termuat dalam surat tuntutan kami terungkap adanya hubungan antara

Hal 22 dari 45 hal Putusan No.262/PID.SUS/2023/PTSMG



terdakwa dan pelaku penyertaan yang dimaksud diatas di dukung dengan keterangan ahli bahwasanya dakwaan Pertama terdakwa bersama dengan Muh.Safik (Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan/SPDP tertanggal 19 Januari 2023), saksi Mohamad Ihsan (Anggota Polri /Brimob), saksi Rudi Bayu Wijaya (Anggota TNI 410 Blora), saksi Didik Wijanarko, Saksi Muklis Setiono, saksi Dani Kurniawan telah melakukan tindak pidana penyertaan (bersama-sama) menyalahgunakan pengangkutan dan atau Niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan atau *Liquefied petroleum* gas yang disubsidi Pemerintah sebagaimana dalam **dakwaan Pertama** Penuntut Umum.

- Bahwa dalam dakwaan kedua melanggar pasal 54 UU RI No.22 Tahun 2001 yang menjadi pilihan hakim Pengadilan Negeri Blora membuktikan dan menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Fibi Joko Susilo Als.Jek Bin S.Prpto dimana rumusan unsur pasal yang kami dakwa adalah tindak pidana penyertaan meniru atau memalsukan bahan bakar dan gas bumi hasil olahan sebagaimana dalam pasal 28 ayat (1), perlu dicermati, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora dalam tindak pidana penyertaannya hanya melibatkan keterangan pelaku penyertaan saksi Mukhlis Setiono, saksi Dani Kurniawan, saksi Mujari, saksi Yeni Noviyanto saksi minarti Faisah Aylina dan Hasil Lab (surat) dimana hanya menyentuh terkait adanya pembelian minyak mentah 8000 liter yang kemudian dicampur dengan 16000 liter minyak solar subsidi berasal dari SPBU dengan cara perbandingan campuran sebagaimana dalam dakwaan kami pertama yang kami buktikan, pertimbangan hukum majelis hakim perlu dikaji ulang karena pertimbangan hakim sebatas mengambil proses pencampuran atau oplosan BBM tersebut akan tetapi tidak menelusuri awal mula adanya tindak pidana tersebut atau kronologis awal mula tindak pidana yaitu adanya kerja sama antara terdakwa dengan PT Brata Sakti Mandiri dengan Direktur Emil hamdan sebagai pemilik dana dan diwakili oleh Tersangka Muh Safik yang mencari BBM solar subsidi dilapangan dari SPBU dengan bekerja sama dengan terdakwa, saksi Moh Ihsan (Aggota Polri), saksi saksi Rudi Bayu Wijaya (Anggota TNI 410 Blora), saksi Didik Wijanarko, Saksi Muklis Setiono, saksi Dani Kurniawan sehingga yang lebih tepat pembuktian dakwaan tindak pidana penyertaan dalam perkara ini adalah dakwaan Pertama melanggar Pasal 55 UU RI No.11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Hal 23 dari 45 hal Putusan No.262/PID.SUS/2023/PTSMG



atas perubahan UU RI No22 Tahun 2001 Tentang Migas Juncto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP yaitu tindak pidana turut serta menyalagunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan atau *Liquefied petroleum gas* yang disubsidi oleh pemerintah;

- Bahwa keberatan yang kedua penuntut umum adalah mengenai dua barang bukti KBM Truk tangki No.Pol.L.9683-UO bertuliskan PT Brata Sakti Mandiri,dan Inkopol Kapasitas 24000 liter tahun 2016 beserta Kunci Kontak dan STNKnya serta 2 lembar buku Kir dalam putusan PN Blora **dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT tunggal Nogo Jowo melalui saksi Mario Ahmad Darma** kemudian 1 unit KM truck tangki No.PolK-9321-Y warna biru tahun pembuatan 2011 berserta STNK dan BPKBnya an. Murjito alamat Ds. Sumber Rt,07 Rw. 02, Kec. Kradenan, Kab. Blora **dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT Brata Sakti Mandiri melalui saksi Supiyah mangayu hastuti Binti Slamet Riyadi**, adapun alasan putusan majelis hakim tingkat pertama pada halamam 66 dan 67 dari halaman 79 putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2023/PN Bla adalah pertimbangannya dalam surat Tuntutannya Penuntut Umum tidak menguraikan dan mempertimbangkan alasan atau pun pertimbangan dalam menentukan status barang bukti setelah perkara ini selesai dan diputus sehingga Majelis hakim akan menguraikan pertimbangan mengenai status barang bukti terhadap barang bukti 2 unit KBM truck tersebut dikembalikan yang berhak tersebut diatas, lebih lanjut yang dijadikan pertimbangan barang bukti 2 unit KBM truck bukan milik terdakwa tetapi ada pihak lain sebagai pemilik atau pihak yang berhak dan tidak mengetahui atau tidak menghendaki kendaraan dimaksud dipakai untuk melakukan kejahatan/ melakukan tindak pidana dan barang bukti 2 unit KBM truk tangki masih ekonomis dengan berdasar pasal 46 ayat (1) KUHP, **oleh karena itu barang bukti bukan alat khusus untuk melakukan kejahatan** masih bernilai ekonomis dan dapat berfungsi sebagai penunjang kehidupan ekonomi lain, maka akan lebih adil dan manusiawi apabila barang bukti dikembalikan kepada yang berhak dimaksud .
- Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap status 2 unit KBM Truck tangki dikembalikan ke yang berhak dimaksud diatas kami menyatakan keberatan dan berpendapat sebagai berikut :

Hal 24 dari 45 hal Putusan No.262/PID.SUS/2023/PTSMG



- Bahwa sebagaimana yang dijadikan landasan hukum hakim dalam pasal 46 ayat (1) KUHAP berbunyi benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila a) kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi, b) perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti dan c) perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana, lebih lanjut dalam ayat (2) apabila perkara sudah diputus maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti perkara lain .
- Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim dimaksud terkait dengan status barang bukti 2 unit KBM truck tangki penuntut umum tidak menguraikan dianggap tuntutan penuntut umum tidak cermat atau kurang sempurna, namun perlu diketahui bahwasanya dalam menentukan status barang bukti jaksa Penuntut Umum tetap berpegang pada KUHAP, dengan melihat status barang bukti berdasarkan Fakta persidangan yang tertuang dalam amar tuntutan terkait dengan penetapan atas barang bukti 2 unit KBM truk tersebut berikut Kunci kontak dan STNK serta BPKB Kir **dirampas untuk negara**, pada kesempatan proses banding ini penuntut umum dalam memori banding akan memberikan pertimbangan alasan dalam menentukan status barang bukti dimaksud guna menyempurnakan surat tuntutan kami
- Bahwa terkait keberadaan KBM truck Tangki No.Pol.L.9683-UO kapasitas berisi 24000 liter bertuliskan PT Brata Sakti Mandiri yang disita oleh penyidik di Jl.Lingkar baru kelurahan beran Kec/Kab. Blora dari fakta persidangan dari keterangan saksi Joko Sumaji, saksi Santoso sebagai kernet, saksi yang lain serta keterangan terdakwa saat diamankan oleh penyidik tidak tahu siapa pemilik KBM truck tangki No.Pol L-9683 UO yang bertuliskan PT Brata Sakti Mandiri dan Inkopol dan siapa yang mendatangkan KBM Truk tangki para saksi-saksi juga terdakwa tidak tahu,
- Bahwa selanjutnya dalam proses persidangan saksi Supriyadi menerangkan dan mengklaim utusan dari PT Bacan Khatulistiwa yang beralih PT Tunggal

Hal 25 dari 45 hal Putusan No.262/PID.SUS/2023/PTSMG



- Nogo jowo dan KBM truck tangki No.Pol.L,9683-UO adalah milik atau aset PT Tuggal Nogo Jowo namun saksi supriyadi pada saat dipersidangan tidak ada surat tugas dari PT Tuggal Nogo Jowo, tidak bisa menunjukkan Dokumen atas kepemilikan 1 unit KBM truk Tangki No.Pol L.9683-UO baik bukti kepemilikan, perjanjian sewa menyewa sehingga menurut Penuntut umum barang bukti tidak mungkin dikembalikan ke saksi Supriyadi, selanjutnya dalam perkembangan pembuktian terkait barang bukti KBM truk No.Pol.L-9683-UO penuntut mengajukan saksi Tambahan bernama Mario Ahmad Darma dalam persidangan yang mana saksi yang bersangkutan mengklaim jika KBM Truk tangki kapasitas 24000 liter No.Pol.L.9683-UO adalah milik PT tunggal Nogo Jowo dengan membawa surat tugas hal ini penuntut umum bermaksud memperjelas status BB kbm Truk Tangki No.Pol. L.9683-UO yang disita milik siapa dan siapa yang berhak jika barang bukti dikembalikan, dalam persidangan saksi Mario Ahmad Darma menunjukkan/ membawa dokumen berupa surat pernyataan pengalihan kegiatan usaha dan pelepasan hak kendaraan dari PT Sinar Bacan Khatulistiwa kepada PT Tuggal Nogo Jowo dan hal ini dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim yang berhak atas barang bukti KBM Truck Tangki No,9683-UO adalah saksi Mario Ahmad Darma perwakilan PT Tuggal Nogo Jowo dengan mendasari pasal 46 ayat (1) KUHP, namun Jaksa PU berpendapat lain bahwa dari pengakuan saksi Ahmad Mario Darma, KBM truck tangki L.9683-UO Kapasitas 24000 liter diamankan oleh Penyidik dimana menurut kesaksian Mario Ahmad Darma KBM truck No.Pol.L.9683-UO tersebut disewa oleh seseorang yang bernama Agus Suyono perwakilan dari PT Brata Saksi Mandiri dan sebagai yang menyewakan adalah seseorang bernama Muh Yusuf selaku perwakilan PT Tuggal Nogo Jowo dimana sewa menyewa tersebut tidak tertuang dalam surat sewa menyewa atau perjanjian kontak secara resmi namun sebatas secara lisan, tidak ada bukti BPKB atas KBM truck yang diajukan di persidangan sehingga menurut penilaian kami barang bukti KBM truck Tangki Kapasitas 24000 liter dengan No.Pol.L-9683-UO dinyatakan **dirampas untuk negara** karena dipakai untuk melakukan kejahatan sebagai sarana angkut BBM ilegal oleh PT Brata Sakti Mandiri .
- Bahwa mengenai barang bukti KBM truck tangki No.Pol K.9321-Y dalam putusan dikembalikan ke yang berhak yaitu saksi Supiyah Mangayu Hastuti dengan pertimbangan yang sama atas pengembalian barang bukti KBM

Hal 26 dari 45 hal Putusan No.262/PID.SUS/2023/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Truck No.Pol.L-9683-UO dii maksud diatas, kami menyampaikan keberatan dengan pertimbangan bahwa saksi Supiyah Mangayu Hastuti bukan karyawan PT Brata Saksi Mandiri dirinya bekerja di PT CAP VENTURE INTERNASIONAL sebagai pemilik saham adalah INKOPOL dan saksi supiyah menerangkan jika sebagai direktur PT CAP VENTURE INTERNASIONAL dan PT. BRATA SAKTI MANDIRI adalah EMIL HAMDAN, dirinya diminta oleh saksi Emil hamdan untuk menjadi saksi dalam penyidikan, persidangan atas perintah saksi Emil hamdan terkait penyitaan barang bukti KBM truck tangki No.Pol.K.9321-Y milik PT Brata Sakti Mandiri

- Bahwa mengenai KBM Truk Tangki No.Pol.K-9321-Y kapasitas 8000 liter dalam fakta persidangan dari keterangan saksi Supiyah Mangayu Hastuti, saksi Emil Hamdan dan keterangan terdakwa jika KBM truck Tangki tersebut adalah aset atau milik PT Brata Sakti Mandiri akan tetapi KBM truck tangki No.Pol K.9321-Y adalah KBM truk yang dipakai oleh saksi Muklis setiono dan saksi Dani Kurniawan atas perintah terdakwa sebagai sarana angkut memindahkan BBM Jenis solar bersubsidi dari Gudang Belakang Makam karang Karangjati, Kec./Kab. Blora ke Gudang terdakwa di Gudang Bleboh Jiken, Kec. Jiken, Kab. Blora sebanyak 16000 liter dimana minyak solar tersebut dibeli dari para sopir dump truck dari tangki (kencing) yang berasal dari SPBU dengan harga Perliternya Rp.6.600,- (enam ribu enam ratus rupiah) yang kemudian minyak solar 16000 liter disedot dengan mesin diesel dipindahkan dari Mobil K-9321-Y ke KBM truck tangki L.9683-UO Kapasitas 24000 liter dicampur dengan minyak mentah 8000 liter .
- Bahwa sebagaimana uraikan secara lengkap dalam surat tuntutan kami sumber dana pembelian minyak solar subsidi dari para sopir dump truk (dengan cara kencing) dari SBPU adalah berasal dari Muh Safik sebagai orang kepercayaan saksi Emil hamdan, artinya Mobil tangki KBM truk Tangki No.k-9321-Y dipakai sarana untuk melakukan kejahatan terdakwa yang bekerja sama dengan tersangka Muh Safik orang kepercayaan Emil hamdan dan dengan Saksi Emil hamdan dimana kegiatan pengangkutan dan pembelian BBM bersubsidi yang ditimbun di gudang belakang makam karangjati dipindah ke gudang Bleboh Jiken milik terdakwa selanjutnya dipindahkan Ke KBM truck tangki No.Pol. L-9683-UO adalah usaha atau kegiatan secara ilegal dan tidak ada ijin dan surat jalan yang rencananya

Hal 27 dari 45 hal Putusan No.262/PID.SUS/2023/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BBM tersebut akan dijual ke PT Brata Sakti Mandiri cabang gresik atas pesanan sdr.Wongso adalah untuk mencari keuntungan.

- Bahwa dari uraian dimaksud terkait status Mobil tanki No.pol K.9321-Y sebagai barang bukti selayaknya juga dirampas untuk negara karena sebagai sarana angkut untuk kejahatan dengan melibatkan Muh safik (kepercayaan Emil Handan) dan saksi Emil Hamdan selaku Direktur dari PT Brata Sakti Mandiri, **sehingga justru tidak adil jika 1 unit KBM truck tangki No.Pol K9321-Y dikembalikan kepada yang berhak yang terlibat dalam tindak pidana dalam hal ini PT Brata Sakti Mandiri.**
- Bahwa guna memperbaiki surat tuntutan kami dan mempertegas mengenai status barang bukti KBM Truck tangki No.Pol.L-9683-UO dan KBM truck tangki No.Pol.K-9321-Y secara nyata telah dipergunakan sebagai sarana angkut terhadap kejahatan maka selayaknya **dinyatakan dirampas untuk negara** hal ini sejalan yang tertuang dalam pasal 58 Undang-undang No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang menyatakan “ **bahwa selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini, sebagai pidana tambahan adalah pencabutan hak atau Perampasan barang yang digunakan untuk atau yang diperoleh tindak pidana dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi “**
- Bahwa dari uraian memori banding yang kami ulas dimaksud atas keberatan mengenai pembuktian penerapan pasal dan lamanya pidana penjara serta penetapan status barang bukti khususnya mengenai 2 KBM Truck tangki, penuntut umum meminta supaya Hakim Pengadilan Tingkat Banding merubah dan memperbaiki Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sesuai dengan surat tuntutan kami tertanggal 6 April 2013 yang dalam amar tuntutannya adalah :
 1. Menyatakan terdakwa **FIBI JOKO SUSILO Als.jek Bin S.PRAPTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan Menyalahgunakan Pengangkutan dan atau Niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan atau *liquefied petroleum* gas yang disubsidi Pemerintah melanggar pasal 55 UU RI No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja atas perubahan UU RI No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dalam dakwaan Pertama.

Hal 28 dari 45 hal Putusan No.262/PID.SUS/2023/PTSMG



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FIBI JOKO SUSILO Als.jek Bin S.PRAPTO 1 (SATU) Tahun dan 8 (delapan) Bulan** dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan sementara dan membayar denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit Kbm Truck tangki kapasitas 24000 liter merk Isuzu / GVR 34 H 4X2 model tractor head tahun pemb: 2016 warna biru Nopol : L-9683-UO, Noka : MHCGVR34HGJ000267 Nosin: 6HK1676128 bahan bakar solar TNKB Kuning, beserta kontak dan STNK atas nama pemilik Sinar Bacan Khatulistiwa, PT Embong Malang 71-E
 - 2) BBM solar dengan muatan 24000 liter;
 - 3) 1 (satu) Unit KBM Truk tengki Merk Hino No Polisi K-9321-Y warna biru (Warna dalam STNK Hijau) tahun pemb 2011, No Rangka : MJEC1JG43B5035343, No Mesin : W04DTRJ39370 beserta kunci Kbm dan STNK an MURJITO alamat Ds. Sumber Rt. 07 Rw. 02 Kec. Kradenan Kab. Blora.
 - 4) 1 (satu) BPKB No Registrasi K 1610 LN warna hijau merk Hino Jenis Mobil beban tahun 2011 warna Hijau, No Rangka : MJEC1JG43B5035343, No Mesin : W04DTRJ39370, Perubahan identitas H 1785 EW No BPKB 1-04949459 An. M. HADI WAHYUDI Alamat Karanganyar Rt. 005/001 Kel. Karanganyar Tugu Semarang ke K-1610-LN An. MURJITO, Perubahan dari K-1610-LN ke K-9321-Y, Nama pemilik MURJITO.
 - 5) 1 (satu) buah mesin pompa alkon merk Honda GX 160 warna merah ukuran 2 inchi;
 - 6) 2 (Dua) lembar KIR Kbm truck tangki kapasitas 24000 liter Nopol: L-9683-UO, Noka : MHCGVR34HGJ000267 Nosin: 6HK1676128.
 - 7) 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Model V2205 warna biru, IMEI 1 : 8635 7806 8232 835, IMEI 2 : 8635 7806 8232 827, dengan sim card telkomsel no hp 081327835230.

Barang bukti nomer 1 sampai dengan nomer 7 dirampas untuk negara.

- 8) 2 (dua) buah selang ukuran 2 inchi warna biru;

Hal 29 dari 45 hal Putusan No.262/PID.SUS/2023/PTSMG



9) 1 (satu) lembar fotocopy ID card atas nama FIBI JOKO SUSILO.

Barang bukti nomer 8 sampai dengan nomer 9 dirampas untuk dimusnahkan.

10) 2 (dua) Lembar Print out bukti transfer ke rekening BCA atas nama MINARTI FAIZAH AYLINA No rekening 3540396042.

11) 1 (satu) Lembar kwitansi pembayaran 1 (satu) unit KBM Tengki No Polisi K-9321-Y atas nama MURJITO.

12) 4 (empat) Lembar Print out bukti transfer di rekening BCA atas nama MOHAMAD IHSAN No rekening 7960922438.

Barang bukti nomer 10 sampai dengan nomer 12 terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 14/Pid.B/LH/2023/PN Bla. tanggal 14 April 2023, Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blora, dimana dalam dakwaannya yang disusun secara alternative maka Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan yang akan dibuktikan dan Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, tidak sependapat dengan dawaan yang dipilih oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri untuk dibuktikan dalam putusannya yaitu dakwaan yang kedua dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Penuntut Umum yang memilih dakwaan yang pertama yang terbukti dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu:

Pertama: melanggar pasal 55 Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atas perubahan Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), ATAU

Kedua: melanggar Pasal 54 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Hal 30 dari 45 hal Putusan No.262/PID.SUS/2023/PTSMG



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama: melanggar pasal 55 Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atas perubahan Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Menyalah gunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas yang disubsidi Pemerintah.
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

- Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek hukum sebagai penyanggah hak dan kewajiban yang padanya dapat dikenai pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya;
- Bahwa unsur setiap orang identik dengan rumusan barang siapa sebagaimana biasa tercantum dalam suatu rumusan delik, yakni suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana melainkan merupakan unsur pasal, yang menunjuk kepada siapa saja secara perorangan atau suatu badan, subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. "Setiap orang" ini melekat dalam setiap unsur tindak pidana, oleh karenanya ia akan terpenuhi dan terbukti apabila semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut terbukti dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;
- Bahwa berdasarkan pengertian tentang unsur setiap orang sebagaimana tersebut diatas, Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah menghadirkan seorang Terdakwa bernama FIBI JOKO SUSILO alias JEK Bin S. PRAPTO lengkap dengan identitas yang telah diakui dan dibenarkan

Hal 31 dari 45 hal Putusan No.262/PID.SUS/2023/PTSMG



oleh yang bersangkutan di dalam persidangan, sehingga yang dimaksud “setiap orang” dalam perkara ini adalah Terdakwa selaku orang perorangan;

- Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad 2. Menyalah gunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas yang disubsidi Pemerintah.

- Bahwa **Bahan Bakar Minyak** adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi Adapun jenis-jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut antara lain Avgas, Avtur, Bensin RON 88, Bensin RON 90, Bensin RON 92, Bensin RON 95, Minyak Solar CN 48, Minyak Solar CN 51, Minyak Solar CN 53, Minyak DIESEL (SOLAR/HSD (High Speed Diesel), Minyak Tanah, Minyak Bakar, Marine Fuel Oil (MFO), Marine Diesel Oil (MDO).
- Bahwa yang dimaksud unsur menyalahgunakan dalam pasal ini adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara.
- Bahwa yang dimaksud dengan pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, Gas dan atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi.
- Bahwa Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor ,Impor Minyak Bumi dan/ atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi Melalui Pipa.
- Bahwa yang dimaksud dengan bahan bakar, bahan bakar gas atau *liquefied petroleum Gas* yang disubsidi pemerintah sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat 1 (Perpres) No, 191 tahun 2014 sesuai tentang penyediaan pendistribusian dan harga jual eceran bahan bakar minyak bahwa jenis BBM tertentu (BBM Bersubsidi) terdiri atas minyak tanah (Kerosene) dan minyak solar (Gas Oli).
- Bahwa dari fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi diantaranya saksi M. Anshori saksi Aditya Indra Tama, saksi Dodyx Bremerdika saksi, Dwi Wayudi, Saksi Yusuf Fadli, saksi Joko Samuji, saksi Santoso, saksi Muklis Setiono, saksi Dani Kurniawan, saksi Mujari, saksi Moh Ihsan, saksi Emil Hamdan, saksi Minarti Zaizah, saksi Yeni Noviyanto, saksi Rudi Bayu

Hal 32 dari 45 hal Putusan No.262/PID.SUS/2023/PTSMG



Wijaya, saksi Didik Wijanarko, saksi Supriyadi, saksi Supiyah dan saksi Mario Ahmad Darma dan keterangan ahli serta keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada berawal adanya pengamanan oleh anggota Reskrim Polres Blora yaitu saksi M. Anshori dan rekan terhadap KBM truk No.Pol.L.9683-UO kapasitas 24000 liter Bertuliskan PT Brata Sakti Mandri yang memuat BBM solar kapasitas 24000 liter di Jalan lingkaran Baru kelurahan beran, kec./kab. Blora yang ada surat jalan atau dokumen pengangkutannya, yang terjadi pada hari jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul.21.00 Wib.
- Bahwa pada saat pengamanan KBM truck tersebut telah diamankan 4 orang sebagai sopir yaitu Joko Sumaji, Santoso, Sumarji dan Kurniawan Krisdiantoro, keempatnya dibawa ke Polres Blora, pada saat dilokasi anggota polisi saksi Anshori ditemui oleh terdakwa dan menyampaikan minyak BBM tersebut ada dokumennya namun belum dipegangnya, dan saksi Anshori memerintahkan agar terdakwa datang ke Polres untuk menunjukkan namun tidak datang, pada saat 4 orang yaitu JOKO SAMUJI, Santoso, Sumarji dan Kurniawan Krisdiantoro diinterogasi petugas menyatakan BBM solar yang ada di KBM truck tangki 24000 liter adalah milik terdakwa Joko Als Jek yang rencananya akan dijual ke Jawa timur .
- Bahwa asal mula KBM truck tangki kapasitas 24000 liter BBM diamankan oleh petugas kepolisian adalah awalnya pada pertengahan bulan Agustus 2022 terdakwa bertemu dengan tersangka dan Muh Ishan serta Muh Safik selaku perwakilan dari PT Brata Sakti Mandiri untuk kerjasama usaha minyak solar disekapati terdakwa yang akan memasarkannya (marketing) dan yang menerima aliran dana adalah Moh.Ihsan diteruskan kepada Rudi Bayu Candra dan yang membeli dilapangan ke sopir truck (kencing dari tangki) adalah saksi DIDIK WIJARNARKO yang mengirim dana pembelian BBM solar adalah MUH safik.
- Bahwa tempat penampungan minyak solar adalah di Gudang Belakang Makam karangjati Blora lokasi di tutupi dengan seng dan diisi Bull setelah itu Gudang diisi dengan BBM solar sepengetahuan Muh Safik dan terdakwa.
- Bahwa setelah gudang selesai Muh Safik dan terdakwa memberitahukan kepada Moh Iksan jika uang pembelian solar subsidi masuk kerekeningnya yaitu BCA No.79609224338 agar ditransfer ke rekening rudi atas perintah

Hal 33 dari 45 hal Putusan No.262/PID.SUS/2023/PTSMG



Muh safik dan terdakwa dan setiap uang masuk ke rekening Moh iksan, kemudian Iksan meneruskan uang tersebut ke Rudi Bayu Candara kemudian Rudi bayu canda mentransfer uang untuk pembelian solar ke Didik Wijanarko.

- Bahwa saksi Rudi Bayu Canda menerima uang transferan dari saksi Moh Iksan yang kemudian diteruskan ke DIDIK untuk pembelian solar bersubsidi sebanyak 10 kali dengan rincian :
 1. Tgl 15 Agustus 2022 sebesar Rp.29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah).
 2. Tgl. 15 Agustus 2022 sebesar Rp.43.000.000,- (empat puluh tiga Juta Rupiah).
 3. TGL. 15 agustus 2022 sebesar Rp.7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah).
 4. Tanggal 16 Agustus 2022 sebesar Rp.58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah).
 5. Tanggal 16 Agustus 2022 sebesar Rp. 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah).
 6. Tanggal 16 Agustus 2022 sebesar Rp.65.700.000,. (enam puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah).
 7. Tanggal 18 Agustus 2022 sebesar Rp.29.200.000,- (dua puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah).
 8. Tanggal 18 Agustus 2022 sebesar Rp.43.800.000,- (empat puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah).
 9. Tanggal 19 Agsutus 2022 sebesar Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah).
 10. Tanggal 19 Agustus 2022 sebesar Rp.58.400.000,- (lima puluh delapan juta empat ratus rupiah)
Jumlah seluruhnya untuk membeli minyak solar subsidi dari dump truck yang diambil dari tangki sebesar Rp.158.400.000,- (seratus lima puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa oleh saksi Didik Wijanarko uang yang diterima dari Rudi Bayu Candra dibelikan minyak solar bersubsidi dari Dump truck dengan cara kencing yaitu BBM yang ada di tangki Dump truk yang berasal dari SPBU disedot atau dipindahkan ke Bull,

Hal 34 dari 45 hal Putusan No.262/PID.SUS/2023/PTSMG



- Bahwa harga perliter BBM solar yang dibeli oleh Didik Wijanarko dari Sopir Dump truk adalah Rp.6.600,- .
- Bahwa kegiatan pengisian atau pembelian BBM solar dari tengki Dump Truk di tampung di gudang Belakang makam karangjati antara waktu tanggal 13 agustus 2022, tanggal 14 Agustus 2022, tanggal 15 Agustus 2022, tanggal 19 agustus 2022, tanggal 20 agustus 2022 dan tanggal 21 Agustus 2022.
- Bahwa setelah gudang belakang makam karangjati berisi minyak solar yang dibeli dari sopir dump truck dengan cara kencing (minyak solar dari SPBU) terdakwa menyuruh saksi Muklis setiono memindahkan minyak solar subsidi tersebut ke Gudang Bleboh, Kec. Jiken Kab, Blora dengan mobil No.Pol.K-9321-Y dan minyak solar dalam bull sebanyak 16000 liter dipindahkan oleh saksi Muklis setiono sebanyak 2 kali ke gudang Bleboh di jiken milik terdakwa.
- Bahwa di dalam gudang bleboh jiken terdapat juga minyak mentah Wonocolo yang dibeli dari Kadewan Bojonegoro sebanyak 8000 liter dalam bull minyak mentah tersebut dibeli oleh saksi Dani kurniawaan atas perintah terdakwa dari penjual bernama Yeni Noviyanto.
- Bahwa setelah Gudang Bleboh Jiken sudah terisi minyak solar bersubsidi sebanyak 16000 liter dan minyak mentah 8000 liter, terdakwa Joko Fibi Als.JEK menyuruh saksi Mukils Setiono dan saksi Dani Kurniawan untuk memindahkannya ke Truk tangki 24000 liter sebanyak 3 kali dengan cara dicampur, lokasi KB truk terpakir di Jl Lingkar Kelurahan Beran, Kec./Kab. Blora .
- Bahwa ketika KBM truck Tangki 24000 liter terisi BBM 24000 liter akan dibawa ke Jawa timur diamankan petugas kepolisian, sopirnya adalah Joko Samuji dan 3 orang tenaga yaitu santoso, Sumarji dan Kurniawan krisdiantoro.
- Bahwa terdakwa akan menerima keuntungan per liternya sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah) jika minyak tersebut sudah terjual di Probolinggo. Bahwa unsur diatas bisa bersifat kumulatif atau alternatif.
- Bahwa menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan masyarakat banyak dan negara, dari fakta tersebut perbuatan terdakwa yang bekerja sama dengan tersangka MUH Safik, saksi Moh Iksan, saksi

Hal 35 dari 45 hal Putusan No.262/PID.SUS/2023/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rudi Bayu Wijaya, saksi Muklis Setiono, saksi Dani Kurniawan adalah menyalahgunakan pengangkutan penyimpangan alokasi BBM dalam hal ini alokasi BBM kepada konsumen pengguna (sesuai dengan Perpres No.191. tahun 2014) yang seharusnya memperoleh jenis BBM tertentu (BBM subsidi) jenis solar dari SPBU menjadi tidak dapat memperoleh alokasi BBM subsidi yang menjadi haknya dan merugikan masyarakat karena adanya kerjasama terdakwa dengan para saksi tersebut dalam pembelian BBM Minyak solar Bersubsidi dari para Sopir truck dari SPBU sebanyak 16000 liter yang selanjutnya dicampur dengan BBM Wonocolo 8000 liter untuk dijual ke cabang Jawa Timur untuk mencari keuntungan, **dengan demikian unsur ini telah terpenuhi** .

- Unsur pengangkutan sebagaimana penjelasan diatas dalam ketentuan pasal 1 ayat 12 UU 22 Tahun 2001 tentang MIGAS adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi dan atau / hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, dimana kegiatan pemindahan BBM jenis solar yang merupakan hasil olahan minyak bumi oleh Muklis setiono atas perintah terdakwa dari tempat penampungan gudang Karangjati diangkut dengan menggunakan KBM Truk tangki menuju ke Gudang Bleboh untuk disimpan sebelum dijual merupakan kegiatan pengangkutan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat 12 UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi

Dengan demikian unsur ini terpenuhi

- Unsur Niaga , sebagaimana ketentuan pasal 1 ayat 14 UU No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dengan Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor impor minyak bumi dan atau/ hasil olahan termasuk niaga gas bumi melalui Pipa .
- Bahwa Fakta persidangan terdakwa bersama dengan tersangka Muh Safik, saksi Muh.Iksan dan Rudi Bayu Wijaya , Didik Wijanarko telah bekerja sama usaha minyak dengan cara menimbun yaitu dengan cara mulai tanggal 13 agustus 2022 hingga 21 Agustus 2022, saksi Didik Wijanarko melakukan pembelian Minyak solar subsidi dari para Sopir Truk tangki yang diambil dari tangki truck hingga terkumpul 16000 liter, dengan harga perliternya Rp.6.600,-
- Bahwa Saksi Didik Wijanarko melakukan pembelian Minyak solar subsidi dari Tangki KBM truk atas perintah saksi Rudi Bayu Wijaya, uang ditransfer

Hal 36 dari 45 hal Putusan No.262/PID.SUS/2023/PTSMG



oleh Rudi Bayu Wijaya kepada Didik Wijanarko uang sejumlah Rp.158.000.000,- (seratus lima puluh delapan juta rupiah) .

- Bahwa saksi Rudi Bayu Wijaya menerima uang pembelian solar dari saksi Moh Iksan dan saksi Mohamad Iksan menerima transferan dari Muh Safiik, dimana terdakwa memberitahukan dan memeritahkan kepada Muh Iksan agar uang pembelian Minyak solar masuk ke rekeningnya yang kemudian diperintahkan untuk ditransfer ke Rekening Rudi bayu Wijaya .
- Bahwa BBM 16000 liter tersebut akan dijual di Jawa Timur gresik dengan dicampur dengan minyak wonocolo yang dibeli oleh Dani Kurniawan atas perintah terdakwa .
- Bahwa maksud terdakwa akan menjual kembali minyak solar 16000 liter yang dicampur dengan minyak wonocolo adalah untuk mencari keuntungan dari kegiatan pembelian dan penjualan tersebut merupakan selisih antara harga jual dan harga beli BBM dengan demikian terdakwa bersama dengan Muh safik, saksi Moh Iksan Rudi Bayu Wijaya, Didik Wijanarko, Dani Kurniawan telah melakukan kegiatan pembelian Bahan bakar minyak jenis solar sebagai olahan minyak bumi dengan tujuan untuk dijual kembali sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 14 Undang-undang No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan gas Bumi.

Dengan demikian unsur ini terpenuhi.

- Unsur bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi oleh pemerintah.
- Untuk unsur bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/ atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah, dimana sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) perpres Nomor 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak bahwa Jenis BBM tertentu (BBM Subsidi) terdiri atas Minyak Tanah (Kerosene) dan minyak Solar (Gas Oil). Dimana sesuai pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 yang berbunyi “Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan / atau diolah dari Minyak Bumi dan / atau bahan bakar yang berasal dan / atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi”. Sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor

Hal 37 dari 45 hal Putusan No.262/PID.SUS/2023/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, dinyatakan bahwa Penyediaan dan Pendistribusian atas volume kebutuhan tahunan jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b, dilaksanakan oleh Badan Usaha melalui Badan Pengaturan. Pada periode tahun 2018-2022, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) telah menugaskan PT Pertamina (Persero) dan PT AKR Corporindo Tbk untuk melakukan penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu yang disubsidi Pemerintah di seluruh Indonesia, dimana titik serah pendistribusian Jenis BBM Tertentu tersebut pada Terminal BBM dan/ atau penyalur diantaranya SPBU. BPH Migas juga telah menetapkan alokasi atau kuota volume jenis BBM Tertentu jenis Minyak Solar di setiap Kabupaten/ Kota. Sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 tahun 2018 tentang Kegiatan Penyalur Bahan Bakar Umum, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Bunker dan Bentuk Penyaluran lainnya. Penyalur SPBU Sei Rambah merupakan penyalur dari PT Pertamina (Persero) selaku Badan Usaha pelaksana penugasan yang mendistribusikan Jenis BBM Tertentu jenis Minyak Solar yang disubsidi Pemerintah. Dengan memperhatikan hal tersebut diatas maka Bahan Bakar Minyak Jenis Solar yang dibeli Sdr. MOHAMAD IHSAN, S.H. Bin ABDUL HAMID (Alm) atas perintah Terdakwa FIBI JOKO SUSILO Alias JEK Bin S. PRAPTO dari para sopir truk dari SPBU sebagai penyalur PT. Pertamina sebagai Badan Usaha pelaksana penugasan tersebut merupakan Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah.

Dengan demikian unsur ini terpenuhi .

Ad. 3 Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan.

- Bahwa apabila suatu tindak pidana akan didakwakan dengan menggunakan delik penyertaan (deelneming) maka harus merumuskan uraian tindak pidana:
 1. pelaku perbuatan terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih;
 2. adanya kerja sama yang mempunyai hubungan sedemikian rupa dan erat antara satu dengan lainnya;

Hal 38 dari 45 hal Putusan No.262/PID.SUS/2023/PTSMG



3. masing-masing dari pelaku telah melakukan perbuatan pelaksanaan (uitvoering handeling);
 4. tidak perlu dipersoalkan siapa yang pada akhirnya diantara mereka telah melakukan perbuatan akhir sehingga tercipta delik;
- Bahwa Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP yaitu “sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana adalah orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu”;
 - Bahwa, yang dimaksud dengan “orang yang melakukan” adalah seorang yang sendirian berbuat mewujudkan seluruh elemen dari peristiwa pidana, “orang yang menyuruh melakukan” adalah sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh dan yang disuruh, jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tetapi ia menyuruh orang lain, sedangkan “orang yang turut melakukan” adalah bersama-sama melakukan sedikitnya ada dua orang yang melakukan dan turut melakukan peristiwa pidana”;
 - Bahwa Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP tersebut terdapat kata “atau”, artinya unsur tersebut bersifat alternatif yaitu apabila salah satu elemen unsur telah terbukti maka unsur tersebut telah terpenuhi;
 - Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan hasil pemeriksaan dan persesuaian keterangan Para Saksi, Terdakwa, dan barang bukti, pada waktu dan tempat kejadian yang telah dipertimbangkan dalam unsur ke dua, bahwa dalam melakukan rangkaian perbuatan sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam unsur ke dua di atas, terungkap fakta bahwa rangkaian perbuatan tersebut dilakukan oleh beberapa orang dengan peran masing-masing yaitu Peran Sdr. EMIL HAMDAN sebagai direktur PT BRATA SAKTI MANDIRI dan pemilik dana pembelanjaan Solar dari SPBU dan Minyak mentah Wonocolo, Peran Sdr. SAFIK sebagai Pengawas dan pengendali, Peran Sdr. IHSAN sebagai Pengawas dan koordinator pembelanjaan dan pemegang dana dari PT BRATA SAKTI MANDIRI, Peran Sdr. RUDI BAYU WIJAYA sebagai Koordinator pengangsu, Peran Sdr. DANI sebagai Perantara pembelian Minyak mentah Wonocolo, Peran terdakwa sendiri sebagai Marketing pemasaran PT. BRATA SAKTI MANDIRI dan sebagai perantara pembelian Minyak mentah Wonocolo antara Sdr. IHSAN dan Sdr. DANI;
 - Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Terdakwa dan pihak lain tersebut memiliki kehendak dan

Hal 39 dari 45 hal Putusan No.262/PID.SUS/2023/PTSMG



kesepakatan yang sama untuk melakukan suatu perbuatan yaitu jual beli minyak solar bersubsidi yang dicampur dengan minyak mentah atau minyak olahan dan masing-masing pihak tersebut mendapat uang sebagai upah yang jumlahnya berbeda dan berdasar kepada peran masing-masing Pelaku sehingga Majelis Hakim berpendapat keadaan tersebut telah memenuhi keadaan yang dimaksud dalam pasal ini;

- Bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur-unsur tersebut di atas maka seluruh unsur pasal 55 Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atas perubahan Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti dan Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa bersalah, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta Menyalahgunakan Pengangkutan dan atau Niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan atau *liquefied petroleum* gas yang disubsidi Pemerintah" melanggar pasal 55 UU RI No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja atas perubahan UU RI No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dalam dakwaan Pertama dan berdasarkan Pasal 193 Ayat 1 KUHP terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena di dalam Pasal dakwaan yang dinyatakan telah terbukti oleh perbuatan Terdakwa ancaman pidananya bersifat kumulatif, yakni pidana penjara dan denda maka ketentuan mengenai denda apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan sebagaimana akan dimuat dalam amar putusan ini;

Hal 40 dari 45 hal Putusan No.262/PID.SUS/2023/PTSMG



Menimbang, bahwa pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa berdampak pada alokasi BBM kepada konsumen pengguna yang seharusnya memperoleh jenis BBM tertentu (BBM Subsidi) jenis minyak solar dari SPBU menjadi tidak dapat memperoleh alokasi BBM Subsidi yang menjadi haknya
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak kepercayaan masyarakat atas kualitas bahan bakar yang disediakan oleh pemerintah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 14/Pid.B/LH/2023/PN Bla. tanggal 14 April 2023 yang dimohonkan banding tersebut dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri dan mengenai barang buktinya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum maupun Putusan Pengadilan Negeri karena dalam dakwaan maupun dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sudah jelas bahwa dalam kasus ini masih banyak yang akan diajukan sebagai terdakwa antara lain dalam dakwaan dan juga dalam Memori banding dari Penuntut Umum ada tersangka lain antara lain Muh. Safik (Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan/SPDP tertanggal 19 Januari 2023/DPO), saksi Mohamad Ihsan

Hal 41 dari 45 hal Putusan No.262/PID.SUS/2023/PTSMG



(Anggota Polri /Brimob) , saksi Rudi Bayu Wijaya (Anggota TNI 410 Blora), saksi Didik Wijanarko, Saksi Muklis Setiono, saksi Dani Kurniawan dan dari fakta dipersidangan sebagai fakta hukum yang lengkap dan utuh sangat jelas yang termuat dalam surat tuntutan terungkap adanya hubungan antara terdakwa dan pelaku penyertaan yang dimaksud diatas dan di dukung dengan keterangan ahli bahwasanya dakwaan Pertama terdakwa bersama dengan Muh. Safik (Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan/SPDP tertanggal 19 Januari 2023) , saksi Mohamad Ihsan (Anggota Polri /Brimob) , saksi Rudi Bayu Wijaya (Anggota TNI 410 Blora) , saksi Didik Wijanarko, Saksi Muklis Setiono, saksi Dani Kurniawan telah melakukan tindak pidana penyertaan (bersama-sama) menyalahgunakan pengangkutan dan atau Niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan atau *Liquefied petroleum* gas yang disubsidi Pemerintah sebagaimana dalam **dakwaan Pertama** Penuntut Umum, yang berarti masih ada terdakwa lainnya yang akan disidangkan, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa barang bukti dalam perkara ini harus dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan untuk membuktikan keterlibatan terdakwa lainnya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam perkara ini juga dilakukan penahanan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding berdasarkan Pasal 27 ayat (1) KUHAP, dan juga diperpanjang penahanannya oleh Ketua Pengadilan Tingkat Banding berdasarkan Pasal 27 ayat (2) KUHAP, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, tidak ada alasan cukup untuk mengeluarkan atau menanggungkan penahanannya pada diri Terdakwa, oleh karena itu, sesuai pasal 242 UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan;

Memperhatikan, pasal 55 UU RI No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja atas perubahan UU RI No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi

Hal 42 dari 45 hal Putusan No.262/PID.SUS/2023/PTSMG



Juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 14/Pid.B/LH/2023/PN Bla. tanggal 14 April 2023 yang dimintakan banding tersebut.

DAN MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa FIBI JOKO SUSILO alias JEK Bin S.PRAPTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta Menyalahgunakan Pengangkutan dan atau Niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah " melanggar pasal 55 UU RI No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja atas perubahan UU RI No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit Kbm Truck tangki kapasitas 24000 liter merk Isuzu / GVR 34 H 4X2 model tractor head tahun pemb: 2016 warna biru Nopol : L-9683-UO, Noka : MHCGVR34HGGJ000267 Nosin: 6HK1676128 bahan bakar solar TNKB Kuning, beserta kontak dan STNK atas nama pemilik Sinar Bacan Khatulistiwa, PT Embong Malang 71-E
 2. BBM solar dengan muatan 24000 liter;
 3. 1 (satu) Unit KBM Truk tengki Merk Hino No Polisi K-9321-Y warna biru (Warna dalam STNK Hijau) tahun pemb 2011, No Rangka : MJEC1JG43B5035343, No Mesin : W04DTRJ39370 beserta kunci

Hal 43 dari 45 hal Putusan No.262/PID.SUS/2023/PTSMG



Kbm dan STNK an MURJITO alamat Ds. Sumber Rt. 07 Rw. 02 Kec. Kradenan Kab. Blora.

4. 1 (satu) BPKB No Registrasi K 1610 LN warna hijau merk Hino Jenis Mobil beban tahun 2011 warna Hijau, No Rangka : MJEC1JG43B5035343, No Mesin : W04DTRJ39370, Perubahan identitas H 1785 EW No BPKB 1-04949459 An. M. HADI WAHYUDI Alamat Karanganyar Rt. 005/001 Kel. Karanganyar Tugu Semarang ke K-1610-LN An. MURJITO, Perubahan dari K-1610-LN ke K-9321-Y, Nama pemilik MURJITO.
 5. 1 (satu) buah mesin pompa alkon merk Honda GX 160 warna merah ukuran 2 inchi;
 6. 2 (Dua) lembar KIR Kbm truck tangki kapasitas 24000 liter Nopol: L-9683-UO, Noka : MHCGVR34HGJ000267 Nosin: 6HK1676128.
 7. 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Model V2205 warna biru, IMEI 1 : 8635 7806 8232 835, IMEI 2 : 8635 7806 8232 827, dengan sim card telkomsel no hp 081327835230.
 8. 2 (dua) buah selang ukuran 2 inchi warna biru;
 9. 1 (satu) lembar fotocopy ID card atas nama FIBI JOKO SUSILO.
 10. 2 (dua) Lembar Print out bukti transfer ke rekening BCA atas nama MINARTI FAIZAH AYLINA No rekening 3540396042.
 11. 1 (satu) Lembar kwitansi pembayaran 1 (satu) unit KBM Tengki No Polisi K-9321-Y atas nama MURJITO.
 12. 4 (empat) Lembar Print out bukti transfer di rekening BCA atas nama MOHAMAD IHSAN No rekening 7960922438.
- Barang Bukti 1 sampai 12 dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang dengan susunan Agus Hariyadi, SH., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suko Priowidodo, S.H., dan Winarto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor

Hal 44 dari 45 hal Putusan No.262/PID.SUS/2023/PTSMG



262/PID.SUS/2023/PT SMG, tanggal 8 Mei 2023, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Budi Harsoyo, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Kuasa Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Suko Priyowidodo, S.H.,

Agus Hariyadi, S.H.,M.H.

ttd

Winarto, S.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

Budi Harsoyo, S.H. ,